



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

SALA 6 CAMARA DEL TRABAJO -SEC.12

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 274

Año: 2025 Tomo: 6 Folio: 1509-1515

EXPEDIENTE SAC: 13249573 - DOMINGUEZ, AGUSTINA AIME C/ COSEME S.A. - ORDINARIO - OTROS (LABORAL)

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 274 DEL 08/08/2025

SENTENCIA NUMERO: 274. CORDOBA, 08/08/2025. Y VISTOS: estos autos caratulados DOMINGUEZ, AGUSTINA AIME C/ COSEME S.A. – ORDINARIO - OTROS (LABORAL), Expte. 13249573, procede a dictar este resolutorio. De la causa resulta que: **I)** mediante presentación electrónica del 7/10/2024 Agustina Aimé Domínguez, DNI 41.815.949, con el patrocinio Marcelo Fernando Chiarini, interpone demanda laboral en contra de COSEME SA. Pretende el pago de \$ 1.667.330,65, en concepto de diferencias de haberes desde enero 2023 a septiembre 2024 con la incidencia en los respectivos aguinaldos, originadas en el art. 9, inc. 8 del CCT 122/75, con más intereses y costas. Relata que la demandada es un sanatorio con internación, regida bajo la órbita del convenio mencionado. Dice que ingresó a trabajar el 23/1/2023, como Administrativa de 1ª, en jornada de 8 horas diarias, con francos compensatorios rotativos según cronograma mensual de guardias, todo ello en forma continua e ininterrumpida hasta el 18/9/2024 en que renunció al empleo. Señala que su jornada siempre superó el 75 % de la dispuesta por ley y convenio (arts. 14, 1º párr., CCT y 92 ter, LCT). Menciona que sus labores diarias implicaron el uso de computadoras, valiéndose de sistema operativo GECLISA al que accedía logueándose con el usuario: ADOMINGUEZ, y clave: agussd99. Detalla funciones desplegadas tales como facturación, ingreso de pacientes a Guardia, dación de turnos para estudios, carga de medicación/sueros por guardia médica en caso de pacientes particulares y/o porcentaje en el caso de algunas

Obras Sociales o Empresas de Medicina Prepaga (Ej.: OMINT que solo cubre un porcentaje de medicación) en el que realiza la carga de datos de descartables, medicamentos y drogas por cada unidad, cobro de co-seguros, atenciones particulares y depósitos, confección de notas de crédito, reintegros, cancelación de ingresos a guardia cuando el paciente se retira sin atención, anulación de comprobantes en sistema y en obra social, facturación de prácticas (radiografías, tomografías y laboratorios), impresión de estudios, listados de turnos, consentimientos para internación y transfusión sanguínea, informes de internación, pulseras del internado y revisión del panel de camas. Explica que se accede además por vía informática a páginas web de obras sociales o empresas de medicina prepaga para la obtención de códigos de prácticas nombradas y/o en este caso también número de autorización para consultas médicas (Traditum / Coop. Horizonte/ Mi Cam salud / OSDE / SANCOR SALUD /OSSACRA / GECROS / IOSFA / PAMI, valoración si corresponde COSEME SA en el padrón, carga en efectores web ambulatoria o internación según corresponda, credencial virtual en caso de no tener, utilización sistema CUP para autorización de OME para prácticas de diagnóstico por imágenes, suturas y otras que se prescriban por Guardia o cuando los pacientes poseen turnos, APLIGUEM/ AUTORIZAME/ SIPSSA/ OSPIP/ PREVENCIÓN SALUD, OSPECOR / PREME, VISITAR) e innumerables herramientas web para el correcto ingreso del paciente como usar google para acceder a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) para ver que estén activos al día de la atención como así usar las páginas web de ANSeS y corroborar CODEM. Adita que también se utilizan las páginas web para la autorización de prácticas de laboratorios para determinar los códigos de cada una de ellas, de LABCORE para la impresión de entrega de estudios con utilización de impresora. Menciona el uso de programas de Word para carteleros de emergencia de avisos de disfuncionalidad de ascensores, por ejemplo, de horarios y/o puertas rotas, notas internas etcétera. Refiere a la corrección de Spooler fiscal, y que incluso en la PC de Caja dejan un instructivo para cuando debería efectuarlo personal de Sistemas Informáticos para solucionar las 24 horas los

inconvenientes que suscitan. Destaca que el uso de computadoras personales es la herramienta absolutamente indispensable para el puesto de Administrativo ya que con ella desarrollan todas y cada una de las tareas diarias que se cumplen en el área. Refiere al uso del sistema GECLISA, dispuesto por la empresa para atención ambulatoria, autorizaciones/presupuestos, teniendo cada empleado una carpeta asignada con su nombre, donde se mandan correcciones de facturación o autorizaciones, así como también la impresión de informes generalistas para los estudios de rayos. Dice que el ingreso se realiza a través de usuario de trabajo o bien selección de paciente para turno o carga de datos para grabar la nueva atención. Explica que en el proceso habitual, se controla la documentación presentada y se verifican datos personales de los pacientes, obra social, práctica, valores, condiciones de IVA, porcentajes de facturación y demás detalles que se cotejan con Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas; que se abrocha la documentación, a su orden correspondiente y al cargar el sistema trae a pantalla todas las atenciones ingresadas en el período seleccionado. Menciona que GECLISA WEB se utiliza para otorgar o verificar turnos, impresión de informes de eco doppler, anatomía patológica, listado de turnos, corroborar fechas y horas de atención ambulatoria de determinados profesionales para informar al paciente o a los médicos. Esgrime que es irrefutable que, la actividad de la demandada, está incluida dentro de las previsiones del CCT 122/75 de Sanidad y que sin perjuicio de las remuneraciones básicas establecidas en el artículo 6º, corresponden los adicionales en los términos del inc. 8 por ser operadores, sin tener que limitarse a los supuestos consignados en el año 1975, mencionando la evolución de los programas citados y afines. Cita jurisprudencia, entre ella el precedentes de la Sala Sexta “SPERTINO” y “RUIZ CHACON” y principios del derecho del trabajo, entre ellos la condición más beneficiosa. **II)** La audiencia de conciliación tiene lugar según da cuenta el acta del 25/11/2024, oportunidad en la que por no lograr avenimiento entre partes, la accionante se ratifica de la demanda en todos sus términos, solicitando se haga lugar a la misma, con intereses y costas. COSEME SA asiste a través del apoderado Rodrigo Manuel

Gigena Lirusso, solicita el rechazo de la demanda, con costas y formula reserva del caso federal. En el escrito integrativo del acto -OP del 22/11/2024-, niega categóricamente los dichos del introito, a excepción de los que reconoce. Entre éstos últimos admite la categoría de la reclamante de administrativo de 1° del 122/75. Dice que aquellos, pueden realizar labores de operatoria de máquinas cuenta correntistas, para lo cual debían capacitarse. Manifiesta que no debe analizarse la antigüedad del CCT o si el uso de computadoras a aquella época era privilegio de pocos, sino que, de considerarse el principio de progresividad que cita Domínguez, hay que tomar convenios de similar aplicación y actual redacción, como ser el CCT 470/06 o el CCT 609/10. Señala que no puede discutirse que en el 2006 o 2010 el uso de computadoras se encontraba ya extendido a todo ámbito laboral, y aun así, al celebrarse los convenios no se hizo extensivo el adicional ahora solicitado, sino que por el contrario se mantuvo idéntica redacción al artículo citado, modificación que tampoco requirió su gremio. Refiere que muchos artículos fueron modificados y adecuados a las nuevas realidades imperantes, pese a lo cual la norma en cuestión permaneció intacta. Alude que las máquinas utilizadas al momento de su redacción eran a los fines de funciones contables, que requerían capacitación del personal y conocimiento técnico diferencial, lo que no acontece con la labor de la actora, la que podía ser realizada por cualquiera de sus compañeros. Menciona precedente de la Sala II de la Cámara de Apelaciones Laboral de Rosario, “*Artero*”. Dice que la accionante sólo carga información, que luego el área contable analiza, procesa y ejecuta y que la utilización que hizo de una computadora fue el equivalente del año 1975 (en que se suscribió el CCT 122/75) a una calculadora de bolsillo para cobrar a un paciente, y llevando la comparación más en el tiempo, es el equivalente de usar un “Posnet” Mercado pago para recibir un cobro, en comparación con las viejas máquinas “Bacaladeras” que se usaban para cobro manual de tarjeta de crédito, supuesto último al que no le correspondía el 20 % reclamado. Resalta que una calculadora en el año 1975 la usaba cualquiera, una computadora hoy, también. Esgrime que la reclamante no realizó tareas para las cuales se

prevé el adicional, con independencia de qué máquina utilice en la actualidad, en que debe asimilarse a sistemas contables complejos y no al soporte físico donde tales sistemas se implementan. Impugna liquidación y alega que pesa sobre la trabajadora la carga probatoria de lo solicitado. **III)** Abierta la causa a prueba, el 2/12/2024 la parte actora ofrece: Confesional, Instrumental, Documental-Traslado, Exhibición, Informativa, Pericial Informática, Suplicatoria resolutorios Sala Sexta, Cámara del Trabajo, Ad Efectum Videndi, Presuncional y Testimonial; el 3/12/2024 la contraria presenta: Confesional, Testimonial y Pericial Contable. Diligenciadas las pertinentes ante el juzgado instructor, se remiten los autos a éste Tribunal previo sorteo de SAC, donde tiene lugar la audiencia de vista de la causa y quedan en estado de resolver. El Tribunal se planteó los siguientes interrogantes: **Primera cuestión** ¿Son procedentes los rubros demandados en autos? **Segunda Cuestión** ¿Qué resolución corresponde dictar? **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL NANCY N. EL HAY** dijo: Atento a los términos en que se trabó la *litis*, el **vínculo laboral** entre **Agustina Aimé Domínguez** y **COSEME SA**, **inicio y fin**, y **categoría de Administrativa de 1ª del CCT 122/75**, fueron consentidos. Disienten los contrincantes en la procedencia de las diferencias salariales generadas por el adicional del 20 % sobre el básico que contempla el art. 9, inc. 8 del citado convenio, con su consecuente incidencia en los aguinaldos devengados. Establece el precepto que “*El **personal administrativo** que se despeñe como operador de máquinas de registraciones contables National, Burroghs, I.B.M. o similares, recibirá un 20% sobre su básico de convenio*” –sic-. Reconoce la accionada (OP del 27/12/2024) constancias salariales aportadas por la dependiente, de las que trasuntan caracteres del ligamen laboral, tales como **ingreso del 23/1/2023** y **contratación a tiempo completo indeterminado**. Acompaña reporte el 21/3/2025l el Ing. Julio César Beccaria, en el que menciona que acorde a lo que se le informara “*el personal administrativo utiliza varios sistemas corporativos. Para acceder a las computadoras con sistema operativo Windows, se utiliza autenticación con usuario y*

contraseña. todas las computadoras de la entidad operan con el sistema operativo Windows y se mantienen actualizadas de manera regular con el propósito de prevenir errores y posibles vulnerabilidades". En relación a GECLISA señala que es un software de salud diseñado para la gestión integral de clínicas y hospitales que permite la vinculación de operaciones médicas, administrativas, financieras y proveedores. Indica que entre sus módulos, se encuentra el de la gestión de atención a pacientes, pudiendo realizarse desde allí: Turnos, recepción de pacientes ambulatorios, admisión, gestión de internados, historia clínica electrónica, quirófanos, informes de diagnósticos, laboratorio, farmacia y video consulta. Adita que los de gestión administrativo-contable son: Caja, facturación, liquidación de honorarios, proveedores, fondos, costos y contabilidad. Menciona que la accionada reconoció capturas de pantalla como parte del sistema que utiliza para la gestión integral de la clínica –documental 11 a 16, del ofrece prueba actor-. Dice que GECLISA cuenta con restricciones de acceso por usuarios, a los fines de que cada uno pueda efectuarlo solo a módulos y funciones permitidas según su puesto de trabajo y que existe un módulo denominado "Gestión de Grupos" con el fin de nuclear roles o funciones bajo un nombre específico, el cual se asigna posteriormente a los usuarios correspondientes. Expresa que la reclamante tenía el usuario "adominguez", sin poder obtener el resultado de la totalidad de las transacciones realizadas por limitaciones propias del sistema. Sostiene que en su lugar, se buscó informe de "*Listado Detallado de Caja*" –periodo enero 2023 y septiembre 2024-, arribando como resultado a una primera transacción de febrero y última de septiembre del último año. Adita que en "*Atenciones Ambulatorias*", encontró registros comprendidos entre enero 2023 y el 8 de septiembre de 2024. Respecto del perfil de usuario, si bien el mismo estaba desactivado, pudo identificar perfiles activos asociados a "*Es Cajero*" y "*Edita Coseguro Ambulatorio*". Expuso que el compareciente Gigena Lirusso mencionó que "*el proceso de obtención de autorizaciones varía según la obra social. En algunos casos, se realizan a través de páginas web, mientras que en otros se utilizan aplicaciones móviles*". La labor se constata motivada, por lo que se le

concede valor, máxime no mereció objeción de los litigantes. De lo explicitado, trasunta la utilización por parte del personal administrativo de sistemas operativos mediante la dación de usuario-contraseña (logueo) con el fin de realizar múltiples operaciones, contando con un software de salud específico denominado Geclisa que facilita diariamente la gestión integral del nosocomio, contando con módulos de atención al paciente y contables. En lo que respecta a la accionante, desde lo que pudo recabar, queda vislumbrado que aquella se valió del mismo, y pudo encontrar labores dentro del “Listado Detallado de Caja”, “Atenciones Ambulatorias”, además de perfiles (de los que quedaron activos) asociados a “*Es Cajero*” y “*Edita Coseguro Ambulatorio*”. Fueron diligenciadas las siguientes informativas: **a)** PAMI –INSSJP- el 29/4/2025 informa que el Sanatorio Aconcagua es prestador de segundo nivel (internación y especialidades) y brinda cobertura conforme al PMO y adherido al nomenclador nacional; que las prestaciones convenidas están cubiertas al 100 % no debiéndose abonar diferencias sobre ninguna de ellas; que el modelo prestacional es modulado MIXTO, es decir, se paga por cápita y prestación, existiendo múltiples instructivos disponibles en la web <https://prestadores.pami.org.ar/> según sea lo que se necesite; que se brindan capacitaciones a quienes lo soliciten, mediante Formulario Único de Contacto (https://prestadores.pami.org.ar/form_prest/index.php) y, a todos los prestadores nuevos, con personal específico de PAMI NIVEL CENTRAL mediante la plataforma ZOOM; y **b)** ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD –ATSA-, acompaña actuaciones administrativas labradas en el marco de reclamaciones laborales en las que intervino por incumplimientos de la demandada; planillas de distintos servicios brindados por el Sanatorio, como de francos. Finalmente, en la audiencia de vista de la causa se recibió la declaración testimonial de Guadalupe María Laura Moya, quien expuso que tiene juicio pendiente contra la empresa con el mismo abogado de la actora, fue supervisora de esta cuando trabajaron en 2023 y 2024, era **administrativa** en mesa de entrada. Manifiesta que se desempeñaba como cubre francos, cuatro por uno, cubría admisión, caja, en la noche debía realizar guardia central

y todo lo explicitado, en sede central donde más se movía la actividad en ese turno. Señaló que al efecto usaba computadora para ingreso de pacientes, internaciones, caja, altas y bajas de pacientes, carga de medicación, terapia intensiva, posnet para el manejo de caja. Dijo que usaban el sistema operativo INNOVA y GECLISA, en el último están incluidas las tareas que realizaba la accionante y que mencionara. Indicó que al efecto se capacitaba muy leve con lo básico, no se puede utilizar sin conocerlo, los compañeros ayudaban, además se necesita clave y contraseña. Afirmó que no podría utilizarlo quien recién ingresa sin previa capacitación; que para pedir autorizaciones normalmente se manejaban con el sistema indicado, además de las páginas de las obras sociales para medicación o consultas de ingreso, no vinculadas. Responde a la demanda, luego de aclarar esta que el juicio es por los mismos rubros que esta causa, ante lo cual explica que reclama diferencias de haberes entre las que incluye el uso de computadora. Expuso que el Sanatorio Aconcagua tiene desfasaje de carpetas médicas, el personal presentaba certificados a las 20,00 o 21,00 h, fueron innumerables noche inclusive hasta el 31/12/2024 en que un par de personas clavaba licencia y debieron ser cubiertas, sin recordar cuántas veces fueron suplidas por Domínguez. Refirió que su capacitación duró tres horas porque ella ya conocía el sistema de otro lugar de trabajo; cuando conoció a la actora ya manejaba el sistema y era de quienes mejor lo hacía; que el promedio de capacitación era una semana máximo, dependiendo de la cantidad de gente, disponibilidad del supervisor en el día, etc. Cabe otorgar a la declaración pleno valor, en cuanto luce en general coherentes, veraz y objetiva, por lo que se desestima la impugnación de la demandada efectuada al alegar. Ello en virtud de que interrogó a la compareciente procurando obtener rédito a su favor, de donde deriva extemporáneo el planteo además de incoherente con tal postura. Se destaca además que el ejercicio del legítimo derecho de defensa de las personas no es motivo suficiente para quitar valor convictivo a la declaración cuando obtiene condiciones como las evidenciadas con la inmediatez que el proceso permite. Consecuentemente, deriva de los elementos analizados, la ratificación del

uso **necesario, permanente, diario, y previa capacitación de la computadora de la que se valía la actora en el desempeño de sus tareas de índole administrativa en sanidad.** Ahora bien, se aprecia de los términos de la norma convencional transcrita al inicio que el personal administrativo que opere máquinas (con mención de sistemas operativos de la época de sanción convencional, año 1975) será acreedor de un 20 % adicional sobre el básico. La labor de Domínguez necesariamente debía ser desempeñada con soporte informático y sistemas especializados por las particularidades de la gestión desempeñada. La referencia patronal a que podría haber consignado la información en un papel carece totalmente de asidero en función de lo consignado por el perito oficial y la declarante ante el tribunal. Recuérdese que tuvo a cargo múltiples funciones (ingreso de pacientes, internaciones, caja, altas y bajas de pacientes, carga de medicación, terapia intensiva, posnet para el manejo de caja, entre otras) por lo cual, la organización de dicha información es fundamental, dependiendo de ella en turno nocturno principalmente, la actividad propia del nosocomio. Tampoco resulta adecuada la explicitación de la accionada en torno a que la normativa pretendiera el pago de un extra a quienes tuviesen un conocimiento en sistemas complejos, a pesar de lo cual, la necesaria e intensa capacitación para el uso del sistema, se subsume en los aquellos supuestos. En definitiva, a la luz de lo normado convencionalmente y evolución histórica, el plus salarial en cuestión busca compensar a quienes por su gestión administrativa realizaban funciones registrales que permitan el desempeño de una institución, citando a modo ejemplificativo sistemas –hoy obsoletos- otrora disponibles. La tecnología evolucionó y acompaña los quehaceres cotidianos, con exigencias cada vez mayores de capacitación que se potencian en la actualidad con la inteligencia artificial que exige de aquella en modo intensivo y permanente. Este cambio de paradigma, impone una **mirada especial y protectoria de quienes ponen su fuerza de trabajo y capacidad en el manejo de tecnologías,** para que **combinando ambos factores –personal y material-**, se produzca y mejore la gestión de distintas áreas de una organización empleadora. Así se evidencia que el convenio colectivo de

la sanidad prevé el plus referenciado a favor del personal que use **computadoras, valiéndose de sistemas/software adaptados a la gestión de que se trata, como asimismo la interacción con sitios web vinculados con la labor –ej. Obras Sociales-**, que reemplazan los obsoletos sistemas enunciados por la norma. Nótese que esta alude incluso a “*similares*”, lo que viabiliza aún más la proyección tecnológica que sus redactores tuvieron en cuenta y que naturalmente devendría con el paso del tiempo. En base a lo expuesto, corresponde admitir LAS DIFERENCIAS DE HABERES DESDE ENERO 2023 A SEPTIEMBRE 2024 CON LA INCIDENCIA EN LOS RESPECTIVOS AGUINALDOS DE TAL PERIODO (art. 9 inc. 8 del CCT 122/75). Es dable mencionar que la dirección expresada es conteste con el precedente de la suscripta “*RUIZ CHACON, MARIA EUGENIA C/ INSTITUTO CONCI CARPINELLA S.R.L., – ORDINARIO - HABERES, Expte. 8165782*” (Sentencia N° 450 del 30/11/2021), y posteriormente de su colega de Sala Dr. Tomás E. Sueldo, en “*BARRIONUEVO ANA MARIA Y OTROS C/ PROMDEX S.A. Y OTRO– ORDINARIO – HABERES, Expte. 7232756*” (Sentencia N° 35 del 16/2/2023). No se desconoce la jurisprudencia citada por la demandada “*ARTERO SILVIA ALEJANDRA C/ INSTITUTO DEL NIÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/ COBRO DE PESOS*” (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Sala/Juzgado: Segunda), más los argumentos allí vertidos no logran conmover las razones y conclusiones vertidas con anterioridad. Así se vota, dejándose constancia que se ha tenido en cuenta la totalidad de la prueba obrante en autos, aunque sólo se haya hecho referencia a la considerada dirimente. En sentido concordante con lo expuesto, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “*El juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos*”. (29-4-70, La Ley 139-617; 27-8-71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal...” Morello, T° II-C, pág. 68 punto 2, Abeledo - Perrot;

art. 386, última parte, del Código Procesal). **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL NANCY N. EL HAY** dijo: En virtud de lo expuesto al tratar el interrogante anterior, la resolución a dictar debe: **I)** Acoger la demanda articulada por Agustina Aimé Domínguez **en contra de COSEME SA**, en cuanto requería el abono de diferencias de haberes desde enero 2023 a septiembre 2024 con la incidencia en los respectivos aguinaldos de tal periodo (art. 9 inc. 8 del CCT 122/75). El capital se fijará en la etapa previa a la de ejecución de sentencia, siguiendo el procedimiento previsto por el art. 812 y cc CPCC, conforme **caracteres del vínculo enfatizados al tratar la cuestión anterior y montos de demanda**. Las mismas devengarán los intereses adoptados por el TSJ in re “*Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. – Ordinario Despido-Recurso Directo – 3281572*”, Sentencia N° 128 del 1/9/2023. **II)** Las costas deben ser soportadas por la accionada por resultar objetivamente vencida (arts. 28 LPT). Se debe diferir la regulación definitiva de los honorarios de los letrados de las partes, para cuando exista base suficiente, a cuyo fin corresponderá determinarlos en virtud del valor y eficacia de la defensa, el éxito obtenido, la cuantía del asunto y las etapas procesales cumplidas (arts. 31, 36, 97 y cc Ley 9459 -art. 2 último párrafo de la ley 11.042-). Sin perjuicio de ello, en virtud de lo normado por el art. 26 ib. reformado, **se determinan provisoriamente en 20 jus para cada grupo de letrados**. Deberán calcularse los estipendios definitivos del perito informático oficial en **8 jus** en virtud del valor de las tareas, su trascendencia a los fines del dictado del presente decisorio y el tiempo empleado en la realización de la labor; y en **4 jus** a la contadora oficial, toda vez que su labor carece de trascendencia en la decisión de autos (24/2/2025) y respondió a lo peticionado por la demandada –mención art. 9 del CCT 122/75- (art. 49 CA). **III)** Cabe hacer saber que la presente sentencia deberá cumplirse dentro de los diez días de notificada la resolución determinativa de montos que la integre, bajo apercibimiento de ley. Por lo expuesto, el tribunal **RESUELVE:****I)** Acoger la demanda articulada por Agustina Aimé Domínguez **en contra de COSEME SA**, en cuanto requería el abono de diferencias de

haber desde enero 2023 a septiembre 2024 con la incidencia en los respectivos aguinaldos de tal periodo (art. 9 inc. 8 del CCT 122/75). Los montos se fijarán en la etapa previa a la de ejecución de sentencia, siguiendo el procedimiento previsto por el art. 812 y cc CPCC y lo dispuesto al tratar la cuestión precedente. **II)** Costas a cargo de **COSEME SA**, a cuyo fin se difiere la determinación de estipendios definitivos de los letrados de las partes para cuando haya base al efecto. Establecer los provisorios de **Marcelo Fernando Chiarini y Lautaro Facundo Chiarini**, en conjunto y proporción de ley, y **Rodrigo Manuel Gigena Lirusso**, en **setecientos mil doscientos setenta y dos pesos con ochenta centavos (\$ 700.272,80)** a cada grupo de letrados. Determinar los emolumentos definitivos del perito informático oficial **Julio César Beccaria** en **doscientos ochenta mil ciento nueve pesos con doce centavos (\$ 280.109,12)** y de la contadora oficial **Alfonsina Fernández Riga** en **ciento cuarenta mil cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos (\$ 140.054,56)** con más **catorce mil cinco pesos con cuarenta y cinco centavos (\$ 14.005,45)** de aportes (art. 7 inc. b ap. 2 Ley 8349, texto ordenado por ley 10.050). **III)** La presente sentencia deberá cumplirse dentro de los diez días de notificada la resolución determinativa de montos que la integrará, bajo los apercibimientos de ley. **IV)** Atento a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 1855 serie A del 6/6/2024, hágase saber a la trabajadora y profesionales intervinientes, que **deberán adjuntar con antelación a la fecha de pago y con carácter de declaración jurada constancias de CBU a fin que el pago se efectúe directamente a dichas cuentas, no pudiendo imputarse a la condenada las demoras en tal carga de acreditación.** Efectuadas las transferencias, **la parte deudora deberá acreditar el cumplimiento de la misma, acompañando al expediente copia del comprobante, bajo apercibimiento de ejecución.** Para el supuesto de demora en las mentadas denuncias, posibilitando la consignación temporánea de los montos de condena, procédase a la apertura de una cuenta a la vista para uso judicial en la Sucursal N° 922 (Tribunales Córdoba), del Banco Provincia de Córdoba, donde se incluirá el cargo mensual bancario para su mantenimiento, que integran las costas

judiciales, y oportunamente deberá requerir su cierre. Hágase saber a los interesados que en caso de requerir órdenes de pago deberá estarse a lo dispuesto por A.R. N° 1319 serie “A”, 1/12/2015 del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, implementada en el Fuero Laboral de Córdoba Capital mediante Resolución N° 2 del 18/8/2017. **V)** Dar por reproducidas las citas legales efectuadas al tratar las cuestiones propuestas, por razones de brevedad. Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

EL HAY Nancy Noemi

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.08.08